

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/4846/25

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – מחיקת חוב בנקאי לעסקים זעירים, קטנים, בינוניים ואזרחים חדלי פירעון), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 4א5 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 3א5 יבוא :

"מחיקת חוב 4א5. (א) בסעיף זה –

בנקאי

לעסקים זעירים,

קטנים, בינוניים

ואזרחים חדלי

פירעון

"חוק חדלות פירעון" – חוק חדלות פירעון ושיקום
כלכלי, התשע"ח–2018² ;

"חייב" – יחיד החב בחוב לתאגיד בנקאי בשל
הלוואה ;

"מחיקת חוב" – ויתור התאגיד הבנקאי על קבלת
יתרת ההלוואה, כולה או חלקה ;

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות
התשנ"ט–1999³, ולגבי שותפות – כל
הממלא תפקיד דומה בשותפות וכן שותף
כללי ;

"עסק זעיר" – הוא מעסיק עד חמישה עובדים או
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה
על שני מיליון שקלים חדשים ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

² ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

"עסק קטן" – הוא מעסיק בין שישה ל-20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על שני מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים ;

"עסק בינוני" – הוא מעסיק בין 21 ל-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ;

"עסק גדול" – הוא מעסיק מעל ל-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים.

(ב) תאגיד בנקאי שביצע מחיקת חוב לעסק גדול, יתעד את הפעולה וישמור את התיעוד בפנקס ייעודי בהתאם להוראות שיקבע השר.

(ג) תיעוד כאמור בסעיף קטן (ב) יכלול את כל אלה :

- (1) שם העסק הגדול ;
- (2) מספר מזהה של העסק הגדול ;
- (3) סכום החוב הכולל ;
- (4) סכום החוב שנמחק ;
- (5) תאריך ביצוע מחיקת החוב ;
- (6) תנאים שהוסכמו, אם הוסכמו, למחיקת החוב ;
- (7) חתימת מנהל כללי של התאגיד בנקאי או נציג התאגיד שהוסמך לכך ;
- (8) חתימת נושא משרה בעסק גדול שהוסמך לכך ;
- (9) כל פרט אחר שיקבע השר.

(ד) תאגיד בנקאי ידווח לשר ולוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על כל אלה :

(1) מספר הפעמים שביצע מחיקת חוב
השנה שקדמה לדיווח;

(2) סכום כולל של מחיקת חוב שבוצע
במהלך השנה שקדמה לדיווח.

(ה) תאגיד בנקאי שביצע מחיקת חוב לעסק
גדול, אחד או יותר, יחויב בביצוע מחיקת חוב
בגובה הסכום הכולל כאמור בסעיף קטן (ד)(2),
בשנה הקלנדרית שלאחר ביצוע הדיווח כאמור,
לכל אחד מאלה:

(1) עסק זעיר;

(2) עסק קטן;

(3) עסק בינוני;

(4) חייב שהוכרז כי הוא חדל פירעון,
כהגדרתו בחוק חדלות פירעון.

(ו) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
יקבע אמות מידה לצורך ביצוע בקשות כאמור
בסעיף קטן (ה), באופן יעיל והוגן."

ד ב ר י ה ס ב ר

ישנם תאגידי בנקאיים המבצעים מחיקת חובות לעסקים גדולים בעלי חשבונות עם הפקדות בסכומי
עתק, מתוך הנחה כי מחיקת החובות תעודד את העסקים הגדולים להמשיך ולהפקיד סכומי עתק באותו
תאגיד בנקאי. מציאות זאת פוגעת פגיעה מהותית בעיקרון השוויון, שכן מחיקת החובות מבוצעת רק
לבעלי הון ועסקים גדולים ולא לעסקים זעירים, קטנים, בינוניים ואזרחים במשבר כלכלי, שכוח המיקוח
והעמידה שלהם מול תאגיד בנקאי מוגבל והם אינם מחוברים ישירות בקשר בלתי אמצעי להנהלות
התאגיד הבנקאי.

בהתאם להצעת החוק, בכל שנה שיעור מחיקת החובות עבור עסקים זעירים, קטנים, בינוניים
וחשבונות פרטיים של חייבים חדלי פירעון, יהיה באותו סכום כולל של מחיקת חובות שבוצעה על ידי
התאגיד הבנקאי לעסקים גדולים. כך לדוגמה, תאגיד בנקאי שאישר וביצע מחיקת חובות בגובה מיליארד
שקלים לחברות גדולות, יחויב למחוק, בשנה הקלנדרית שלאחר ביצוע מחיקה כאמור, מיליארד שקלים
לעסקים זעירים, קטנים, בינוניים וחייבים חדלי פירעון.

מטרת הצעת החוק להביא לצדק חלוקתי בנושא מחיקת חובות בחברה, לדאוג לחלשים שבחברה,
ולהבטיח שגם לבעלי עסקים זעירים, קטנים, בינוניים וחייבים חדלי פירעון, תהיה היכולת להנות
ממחיקת חובות כעסקים גדולים ובעלי הון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)